

A TEORIA DOS BENS E O DIREITO DAS COISAS: FUNDAMENTOS DO DIREITO CIVIL

A Teoria dos Bens: O Básico do Direito Civil

O Direito Civil inicia com a diferença entre bem e coisa. Por mais que, popularmente, os termos sejam parecidos, a lei os trata de forma distinta. Entender essa distinção é fundamental para aprender como o ordenamento jurídico assegura algo material, como um carro, ou algo imaterial, como a honra.

O doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, dizia que: “os bens, especificamente considerados, distinguem-se das coisas, em razão da materialidade destas: as coisas são materiais e concretas, enquanto se reserva para designar imateriais ou abstratos o nome bens, em sentido estrito”. Ou seja, para ele os bens são gênero e as coisas espécie.

Por outro lado, o doutrinador Flavio Tartuce enfatiza que, “coisa constitui gênero, e bem a espécie — coisa que proporciona ao homem uma utilidade sendo suscetível de apropriação. Todos os bens são coisas; porém nem todas as coisas são bens.”

Principais diferenças entre Coisa e Bem

A coisa é todo objeto material que possui valor econômico. Trata-se do objeto físico que pode ser avaliado em dinheiro, como um celular ou um carro. São, portanto, caracterizadas como tangíveis, podem ser tocadas; materiais, que existem no mundo real, e possuem valor econômico, podendo ser compradas, vendidas ou avaliadas.

Para o Direito, Coisa é o objeto da posse e da propriedade. De acordo com o Artigo 1.196 do Código Civil, a posse é o exercício de fato, pleno ou não, dos poderes de um proprietário. Ou seja, não é apenas um direito sobre a coisa, mas um meio de garantir o seu uso. Já a propriedade, é o direito real mais completo, possibilitando ao titular o poder de usar, gozar, dispor e reaver a coisa, mesmo que ela esteja em poder de terceiros.

A diferença entre o possuidor e o proprietário é simples. O proprietário é o verdadeiro dono da coisa, enquanto o possuidor é aquele que a tem em mãos. Como por exemplo, o locatário de um imóvel é um possuidor, mas não é o proprietário.

O bem é um conceito mais amplo. Um bem pode ser algo que não tem forma física, que não pode ser tocado e que não tem um preço de mercado. Em essência, um bem é tudo que possui uma utilidade e que o Direito protege. A jurista Maria Helena Diniz define bem como “tudo aquilo que, por sua utilidade, é suscetível de apropriação e serve para satisfazer uma necessidade humana”. São caracterizados

por serem intangíveis e imateriais, sem corpo físico; e não ter valor econômico, não podendo ser vendidos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a honra, como um bem imaterial, é protegida por si só. A Súmula 227 do STJ afirma que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral", demonstrando que a honra de uma empresa, mesmo sendo um bem imaterial, possui proteção legal. Em casos de dano moral, a indenização não visa "precificar" a honra ou a dor, mas sim compensar a violação de um bem que não apresenta valor econômico.

A Relação entre os Direitos Reais e das Obrigações

O Direito Real é a relação direta entre uma pessoa e uma coisa. O sujeito passivo é universal, o que significa que todas as outras pessoas devem respeitar o direito do titular sobre o objeto de sua criação", conforme o Artigo 1225 do Código Civil. Caio Mário da Silva Pereira afirma que "os direitos reais se caracterizam pela sua oponibilidade *erga omnes*, ou seja, contra todos".

O Direito Real também é marcado por limitações da propriedade, conforme o Artigo 1225 do Código Civil. Estes direitos podem ser classificados em:

De gozo ou fruição: Direitos que permitem a uma pessoa usar ou desfrutar da coisa de outra, como a superfície, a servidão, o usufruto, o uso e a habitação.

De aquisição: Conferem a uma pessoa o direito de adquirir uma propriedade no futuro, como o direito do promitente comprador em um contrato de compra e venda.

De garantia: Usam a coisa como garantia para o pagamento de uma dívida, como o penhor, a hipoteca e a anticrese.

Especiais: Direitos reais que se enquadram em categorias específicas, como a REURB (Regularização Fundiária Urbana).

O Direito das Obrigações é uma relação entre pessoas. O sujeito ativo (credor) tem o poder de exigir uma ação ou pagamento do sujeito passivo (devedor). O direito existe apenas entre as partes envolvidas.

Classificação dos Bens e a Interconexão dos Conceitos

O Direito Civil também classifica os bens de diversas formas para facilitar a aplicação e cumprimento da lei:

Bens Móveis e Imóveis: Os bens imóveis não podem ser movidos, como o solo e as construções (Artigo 83 do CC). Os bens móveis podem ser

transportados sem alteração de sua forma (Artigo 82 do CC), como um carro ou uma joia.

Bens Fungíveis e Infungíveis: Bens fungíveis podem ser substituídos por outros da mesma espécie e quantidade (ex: dinheiro). Bens infungíveis são únicos e não podem ser substituídos (ex: uma obra de arte original).

Bens Divisíveis e Indivisíveis: Bens divisíveis podem ser separados sem perder seu valor (ex: um terreno). Bens indivisíveis perdem seu valor se forem divididos (ex: um relógio).

Bens Singulares e Coletivos: Bens singulares são vistos individualmente (ex: um livro). Bens coletivos são um conjunto de bens que, juntos, formam um todo (ex: uma biblioteca).

Bens Recíprocos (Pertencas): São bens que, apesar de não serem partes integrantes de um bem principal, servem a ele, como o trator de uma fazenda.

Conclusão

Em suma, a distinção entre “bem” e “coisa” é o ponto de partida do Direito Civil. É importante perceber que **coisa** é a parte material do patrimônio, algo que podemos tocar e que tem valor econômico. Ela é o pilar dos Direitos Reais — como a propriedade e suas limitações, listadas no Artigo 1.225 do Código Civil. Já o **bem** é um conceito mais amplo, que protege não só as coisas, mas também tudo aquilo que é importante, mesmo que não tenha preço ou forma física, como a honra e a dignidade.

Essa diferença é fundamental para a organização do nosso sistema jurídico. Ela permite que a lei proteja tanto o que é concreto, como um carro, quanto o que é imaterial e essencial para a nossa vida, como os direitos autorais. Assim, o Direito Civil garante que todas as relações, sejam elas sobre objetos ou valores, tenham a devida proteção e clareza.

REFERÊNCIAS SUGERIDAS

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro**, volume 5: Direito das Coisas. 21. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2023.

TARTUCE, Flávio. **Manual de Direito Civil**: volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2022.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

DINIZ, Maria Helena. *Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral do Direito Civil*. v. 1. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2013.

GONÇALVES, Carlos Roberto. *Direito Civil Brasileiro: Parte Geral*. v. 1. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil: Direitos Reais*. v. 4. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). **Revista Eletrônica de Súmulas**. Súmula 227: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Brasília, DF, 2011.